

התובעת
(והנתבעת שכנגד)

לב הגבעה ניהול ותחזוקה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ינון גוטגליק ושות'

- נ ג ד -

הנתבעת
(והתובעת שכנגד)

כריכיית לביא בע"מ ח.פ. 511437956
ע"י ב"כ עו"ד ירון רבינוביץ ושות'

פ ס ק – ד י ן

עניינו של פסק דין זה בתביעה לתשלום דמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף ובתביעה שכנגד העוסקת בהתנהלותה של התובעת כ"מתחזק" ובקשות לסעדים שונים כנגדה.

א. העובדות

1. עסקינן בבית משרדים המצוי ברחוב בית הדפוס 11, בגבעת שאול, ירושלים (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים (על פי נספח א' לכתב התביעה- "הסכם שירותים" מיום 10.2.91 מדובר בקרקע הידועה כמגרשים מספר 4 ו-5 לפי תב"ע מס' 1922, שהם חלק מחלקה 98 בגוש 30261 שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל).
2. למען הנוחות (ובשים לב להגשתה של תביעה שכנגד) תכונה להלן התובעת והנתבעת שכנגד - "**התובעת**" או "**חברת הניהול**" ואילו הנתבעת והתובעת שכנגד - "**הנתבעת**" או "**הכריכייה**".
3. התובעת משמשת כחברת הניהול של הבית המשותף (מוסכם על הצדדים כי התובעת הנה "מתחזק" כמשמעות מונח זה בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין התשכ"ט 1969). הנתבעת היא בעלת דירה בבית המשותף, הממוקמת בקומה 4, והיא משמשת בפועל ככריכייה תעשייתית, העוסקת בכריכת ספרים, חוברות וכיוצב', ועובדת אל מול הוצאות ובתי דפוס שונים.
4. בין התובעת לנתבעת קיים הסכם לרכישת דירת הנתבעת (להלן: "**הסכם הרכישה**") וכן הסכם למתן שירותים שעניינו מתן שירותי ניהול לבית המשותף (להלן: "**הסכם הניהול**"). שני ההסכמים נכרתו ביום 10.2.91 (למעשה, הסכם הרכישה והניהול נחתמו בין הנתבעת לבין חברת גוש 261 - חברה לבניין בע"מ, אולם אין חולק כי זכויות חברת גוש 261 - חברה לבניין בע"מ הומחו לתובעת כדין. הסכם הרכישה צורף כנספח א' לכתב התביעה שכנגד והסכם הניהול צורף כנספח ג' לו).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

5. התביעה דן הנה תביעה כספית על סך של 45,781 ₪ כנגד הנתבעת, ובה נטען כי החל מחודש ספטמבר 2011 הפסיקה הנתבעת לשלם דמי ניהול ואחזקה.

6. הנתבעת הגישה כנגד התובעת כתב תביעה שכנגד (6/13), ובו ביקשה ליתן כנגד התובעת סעדים שונים:

- **צו עשה המורה לתובעת לספק לנתבעת כרטיסי חנייה עבור לקוחותיה או ספקיה,**
- **צו המורה לתובעת להתקין בקומת המפעל של הנתבעת מערכת לבדיקת גזים רעילים, מפוחים, מערכות אוויר, סינון פיח, ועוד וכל זאת על מנת למזער את הפגיעה בבריאות העובדים בבניין בהתאם לדרישות העירייה לניהול חניון בתשלום,**
- **צו עשה המורה לתובעת לנהל את תחזוקת הבניין בהתאם למוסכם על הנתבעת ובכלל זה ניקוי השירותים הציבוריים פעמיים ביום, טיפול ברשת האיסטלציה של הבניין כך שלא יוותרו סתימות, גינון השטחים הציבוריים, הורקה של פחי אשפה, ניקוי החניונים, תיקון המרצפות בכניסה למעלית ו/או הסתרתן על מנת שלא יפריעו לשינוע עגלות, משטחים וכיוצא ב',**
- **צו עשה המורה לתובעת לדאוג לרישום זכויותיה במינהל מקרקעי ישראל ו/או בלשכת רישום המקרקעין וכן לעדכן התובעת בשלבי הרישום,**
- **צווי עשה המורים לתובעת לקיים אסיפות כלליות כמתחייב על פי חוק המקרקעין וכן להפסיק את ההעלאה המתמדת בשיעור דמי הניהול ללא פרופורציה ללא אישור הדיירים,**
- **סעד הצהרתי המורה כי הנתבעת אינה חייבת בהוצאות אשר אינן אמורות להיכלל בדמי הניהול, ולחלופין ככל ששולמו הוצאות כאלו- להשיבן (כך, למשל, הוצאות משרדיות, דואר וטלפון, ניהול חשבונות וביקורת, הוצאות משפטיות ועוד).**
- **צו עשה המורה לתובעת לתקן את השילוט בבניין,**
- **צו הצהרתי המורה כי אין הנתבעת חייבת בתשלומי היתר בסך של 21,144.54 ₪ (טרם הוספת ריבית והצמדה), וככל ששולמו יש להשיבם, וכן כי כל עוד אינה מקבלת שירות אינה צריכה להיות מחויבת בדמי ניהול,**
- **צו הצהרתי המורה כי הנתבעת לא הייתה מחויבת בתשלום עבור פרויקט רישוי החניון בסך 8,533 ₪ ובהתאם לכך להשיבו.**
- **צו הצהרתי המורה כי התובעת אינה חייבת ברכיב המע"מ המתווסף על ההוצאות ולחלופין, ככל ששולם, על התובעת להשיבו.**

7. בדיון שהתקיים בפני ביום 26.2.13 הודיע ב"כ התובעת, עו"ד ברדוגו, כך:

" מקובל עלינו לשלם כבר בשלב זה את סכום דמי הניהול שאנו חייבים וזאת לפי החישוב שאנו סבורים כי הוא הנכון, אולם אנו צריכים לערוך חישוב מדויק ונעביר את סכום זה לידי התובעת בתוך 7 ימים. מקובל עלי גם להפוך את סדר הבאת הראיות וזאת כיוון שאנו מודים שעלינו לשאת בדמי ניהול, אולם יש לנו טענות אחרות לטעמנו שמצדיקות להפחית את הסכום שעלינו לשאת בו".



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

8. בהתאם להצהרה זו, החלטתי עוד באותו יום על הפיכת סדר הבאת הראיות. כמו כן, ביום 13.3.13 הודיעה הנתבעת כי העבירה לידי התובעת סכום של 15,000 ₪, וזאת מבלי שהבהירה את מהות החישוב שהוביל לסכום זה דווקא.

9. דיוני הוכחות התקיימו בימים 19.5.13 ו- 7.7.13. ביום 6.6.13 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. הנתבעת הגישה את סיכומי טענותיה ביום 20.10.13, סיכומי התובעת הוגשו ביום 10.12.13, וסיכומי התשובה מטעם הנתבעת הוגשו ביום 16.2.14.

ב. טענות הצדדים

עיקרי טענות התובעת

10. לטענת התובעת, בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין תשכ"ט- 1969 ובהתאם להסכם הניהול עליו חתמה הנתבעת, על כל בעל דירה בבניין להשתתף בהוצאות הדרושות לתחזוקתו התקינה של הרכוש המשותף.

11. אף על פי כן, טוענת התובעת, הנתבעת הפסיקה, החל מחודש ספטמבר 2011, לשלם דמי ניהול ואחזקה בגין היחידה שבבעלותה.

12. התובעת טוענת כי בהתאם להסכם הניהול בינה לבין הנתבעת, על הנתבעת לשלם את חלקה בהוצאות ההחזקה והניהול וכן לשלם דמי ניהול בשיעור של 10%-20% על הוצאות אלו, כאשר בפועל נגבה סך של 15% מההוצאות.

13. לפיכך, דורשת התובעת בכתב תביעתה (מיום 19.8.12), לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את חוב דמי הניהול והאחזקה בסך של 45,781 ₪ (סכום הכולל גם ריבית ומע"מ עד ליום הגשת התביעה), וכן לחייבה בדמי פיגור בשיעור הגבוה ביותר הנהוג לגבי משיכות יתר בלתי מאושרות בבנק לאומי לישראל בע"מ מיום תחילת הפיגור ועד ליום התשלום בפועל, וזאת בהתבסס על סעיף 8' להסכם הניהול.

14. התובעת טוענת בסיכומיה כי טענת ההגנה של הנתבעת, לפיה היא אינה שבעת רצון מאופן פועלה של התובעת כחברת ניהול, אינה מקנה לה את הזכות להחליט על הפסקת תשלום דמי הניהול באופן חד צדדי, תוך פגיעה ביתר הדיירים הנאלצים לשאת גם בחלקה בהוצאות. לטענת התובעת, יש לקבל את תביעתה מטעם זה בלבד.

15. לטענת התובעת, טענות הנתבעת הן מסוג של "הודאה והדחה" ועל כן נטל ההוכחה רובץ לפתחה של האחרונה.

16. התובעת טוענת כי הנתבעת היא בעלת דירה בשטח של 381 מ"ר וכן 5 חניות. ככלל, טוענת התובעת, הדיירים בבניין משלמים לחברת הניהול דמי ניהול ואחזקה בהתאם לחלקם היחסי בשטח הבניין, כאשר חברת הניהול



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בהתאם לסעיף 12 להסכם הניהול עובדת בשיטה של $cost+15$, דהיינו מקבלת עמלה בשיעור של 15% על הוצאות הבניין.

17. עוד טוענת התובעת כי בבית המשותף קיימים שני תעריפים- תעריף מלא לשטחי מסחר ומשרדים ותעריף של 66% לשטחי תעשייה, אשר לפיו מחויבת הנתבעת. התובעת מוסיפה וטוענת כי תעריף מוזל זה קיים היסטורית בעקבות הסכם פשרה אליו הגיעה חברת הניהול מול דיירת אחרת, אולם הוא אינו מחייב את חברת הניהול ביחסים עם הנתבעת. התובעת טוענת כי התעריף למ"ר הנוהג כיום בבית המשותף הנו 7.2 ₪.

18. התובעת מבהירה כי שטח כל דירה בבית המשותף מחושב, לצורך גבית דמי הניהול והאחזקה, בהתאם לשטח היחידה המופיע בתשריט הבית המשותף שעתיד להירשם (שטח נטו) בתוספת של 10% (שטח ברוטו) "כמקובל בבניין". לדברי התובעת, בהתאם להודאת הנתבעת שטח דירתה הוא 381 מ"ר (התובעת מפנה לסעיף 5 לתצהיר הגב' אביבה מזרחי וכן לדבריה בחקירתה הנגדית- בעמ' 9 לפרוטוקול מיום 19.5.13 שורות 39-41), ולפיכך החיוב נעשה לפי שטח של 419 מ"ר.

19. התובעת טוענת כי מקובל ומוסכם בין כל הדיירים להוסיף 10% לשטח הדירה בפועל לשם חישוב שטח הדירה לצורך תשלום דמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף.

20. למעשה, טוענת התובעת, אין כל משמעות כספית לתוספת 10% לשטח הדירה שכן תוספת זו חלה על כל הדיירים ואינה משנה את דמי הניהול, שכן גובה דמי הניהול הנגבים מהדיירים מחושבים בהתאם להוצאות בפועל.

21. התובעת מוסיפה וטוענת כי על אף שבפועל סיפחה הנתבעת לעצמה את השירותים הציבוריים הסמוכים אליה ואף התקינה אליהם דלת כניסה, היא איננה מחויבת בתשלום בגין שטח זה של השירותים.

22. בכל הנוגע לטענות הנתבעת באשר לכך שהתובעת אינה מאפשרת לרכבים הבאים לכריכייה להיכנס לחניון ללא תשלום, טוענת התובעת כי לבניין קיימות שתי כניסות להן שערים חשמליים. אם ספק בוחר להגיע דרך השער האחורי, הוא רשאי להיכנס וגם אינו נדרש לשלם מאומה. לעומת זאת, אם ספק בוחר להיכנס דרך השער הקדמי, הוא יהיה מחויב בתשלום אחרי 20 דקות כמו כל מבקר אחר בבניין.

23. התובעת מדגישה כי בסמוך לכניסה האחורית אף ישנה מעלית משא לשימוש הספקים השונים, אשר יכולים להחנות את רכבם ולהעלות את הסחורה במעלית המגיעה לקומה בה שוכנת הכריכייה. אלא, שלקוחות הכריכייה אינם משתמשים במעלית זו.

24. חברת הניהול מדגישה כי עשתה סדר בחניון לרווחת כל הדיירים בבניין שכן בעבר היה החניון פרוץ וכל אורח מזדמן יכול היה לחנות בחניון כרצונו. יתרה מכך, התובעת טוענת כי טענותיה של הנתבעת לפיהן הסדרי הכניסה לחניון גרמו לה לנזק, נסתרו בחקירותיהם הנגדיות של העדים מטעמה. התובעת טוענת כי מחקירות אלו עלה כי אף לא לקוח אחד סיים את קשריו העסקיים עם הכריכייה בשל ועקב סידורי הכניסה לחנייה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

25. באשר להסדר מתן אישורי כניסה נוספים לחניון לטובת הכריכיה, כפי שהיה נהוג בעבר, נטען כי דובר היה בהסדר זמני ומוגבל בזמן אשר אף הותנה בתשלום סדיר של דמי הניהול על ידי הכריכיה.
26. עוד נטען, כי מערכות הבניין ובכלל זה מפוחי האוויר פועלים כנדרש, כפי שגם עלה מתצהירו של נציג התובעת, מר נתנאל מצגר (להלן: "מצגר"), וממילא הנתבעת לא הציגה כל חוות דעת בעניין ולא עמדה בנטל המוטל עליה.
27. בנוגע לטענות הנתבעת בדבר אי רישום הבית כבית משותף, נטען כי חברת הניהול הסכימה לקחת על עצמה את הנושא על מנת לסייע לדיירים, אולם מדובר בתהליך מורכב. התובעת טוענת כי קיים קושי להשיג תצהיר על היעדר חריגות בנייה, נוכח חריגות בנייה הקיימות בבניין, ובכלל זה גם חריגות של הנתבעת. בכל מקרה, טוענת התובעת, זכויות הדיירים רשומות בחברה המשכנת ובמנהל מקרקעי ישראל וחברת הניהול לא קיבלה על עצמה כל התחייבות בעניין רישום הנתבעת בגופים אלו.
28. התובעת חולקת על טענות הנתבעת בכל הנוגע להוצאות שונות הנכללות בדוחותיה. לטענתה, כלל הוצאות חברת הניהול מפוקחות על ידי רואה חשבון והן הוצאות הנדרשות לניהול הבית ותחזוקתו. עוד טוענת התובעת כי לו יוחלט על ידי רוב הדיירים בבניין כי מדובר בהוצאות מוגזמות, עומדת לרשות הדיירים האפשרות להחליף את חברת הניהול.
29. התובעת מכחישה את טענות הנתבעת כי שילמה במשך השנים דמי ניהול ביתר. התובעת טוענת כי הנתבעת לא הציגה כל חוות דעת לכך או הוכחה אחרת וחישוביה בעניין זה אינם נכונים.
30. בהקשר לתשלום רישיון לחניון, טוענת התובעת כי הרישיון נדרש בהתאם לחוק (פריט 8.6 ב לחוק רישוי עסקים) לכל חנייה בשטח של למעלה מ-500 מ"ר, ללא קשר לשאלה האם מדובר בחניון פרטי או ציבורי. מסיבה זו, טוענת התובעת, כלל בעלי הדירות בבית המשותף נדרשו להשתתף בעלויות הוצאות הרישיון.
31. בכל הנוגע לרכיב המע"מ, טוענת התובעת כי גביית המע"מ מבעלי הדירות איננה על ההוצאות אלא אך ורק על דמי הניהול. מכל מקום, לטענת התובעת, הכריכיה מזדכה על רכיב המע"מ ועל כן לא ברורות טענותיה בעניין זה.
32. ביחס לצווים והסעדים הרבים אשר התבקשו בכתב התביעה שכנגד, נטען כי הדרך היחידה בה יכולה הנתבעת לנקוט לשם שינוי הנוהג הקיים בבניין הוא באמצעות כינוס אסיפה כללית והעלאת הנושא להצבעת הדיירים.
33. התובעת טוענת ומדגישה כי הנתבעת אינה יכולה לבוא בדרישות מבלי לשאת בתשלום דמי הניהול כיתר בעלי הדירות. בכל הנוגע לבקשת הנתבעת בסיכומיה למתן חשבונות נוספים, טוענת התובעת כי מדובר בדרישת סרק שמטרתה להטריד את התובעת.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תמצית טענות הנתבעת

34. הנתבעת מאשרת כי חדלה לשלם את חלקה בהוצאות וניהול הבית המשותף החל מחודש ספטמבר 2011 (למעט 15,000 ₪ אשר שולמו במהלך הליך זה), שכן לטענתה לא קיבלה את השירות הראוי מחברת הניהול.
35. הנתבעת מאשרת בסיכומיה כי היא מחזיקה בפועל בשטח של 381.3 מ"ר. לטענתה, שטח דירתה הוא 360 מטר ולכך נוספים שטחים ציבוריים בהם היא משתמשת, כך שהנתבעת מאשרת כי בפועל מחזיקה ב-381 מ"ר.
36. כמו כן מאשרת הנתבעת כי על דמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף יש לחייבה ב-15% דמי ניהול. כך גם, הנתבעת אינה חולקת על כך שהמפתח לתשלום עבורה עומד על 66% מהתעריף המלא לתשלום דמי ניהול בבית המשותף.
37. אלא, שלטענת הנתבעת התובעת מחייבת אותה ב-10% נוספים על שטח של 381 מ"ר, אשר מלכתחילה כולל שטח ציבורי. בכך למעשה, טוענת הנתבעת, היא משלמת כפול על שטחים ציבוריים.
38. עוד טוענת הנתבעת כי ככל שניתן לחייב בתוספת 10% עבור שטחים ציבוריים, נכון לעשות כן עבור שטחי מסחר ולא עבור שטחי תעשייה.
39. כפועל יוצא, טוענת הנתבעת, התעריף בפועל הנגבה ממנה גבוה מ-66% מן התעריף המלא, שכן היא מחויבת עבור שטח של 410.75 מ"ר. לטענתה, נציג התובעת, מצגר, לא הצליח להסביר בחקירתו מהו הבסיס מכוחו נגבים דמי ניהול לגבי שטח הגדול מ-381.3 מ"ר.
40. יתרה מכך. לטענת הנתבעת, אף אם יוספו השטחים הציבוריים בדרך כלשהי לשטח כל דירה ודירה, הרי שבפועל כלל השטחים הציבוריים מהם נגבים דמי הניהול גבוהים משטחים בפועל. כך, טוענת הנתבעת, לא ברור כיצד הגיעה חברת הניהול לכלל החיובים בשטח של 17,895 מ"ר, כעולה מטבלת השטחים שהגישה הנתבעת בתגובה לבקשה לצירוף מסמך, כאשר כלל השטחים שנמדדו על ידי חברת הניהול לצורך הכנת תשריט בית משותף מסתכמים ב-7,412 מ"ר בלבד.
41. הנתבעת טוענת כי שילמה ביתר סך של 21,144 ₪. לטענתה, שילמה את חלקה בהוצאות ואף את דמי הניהול תוך שהיא מוחה על כך במכתביה אל התובעת פעם אחר פעם. על כן, לטענתה, אין בעצם ביצוע התשלום בכדי להעיד על הסכמתה לשיטת החיוב ולתשלום. בהקשר זה מפנה הנתבעת אל נספח ט' לתצהירה של אביבה מזרחי.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

42. עוד טוענת הנתבעת כי התובעת מחייבת אותה שלא כדין ברכיב המע"מ על דמי הניהול. לטענתה, בהסכם הניהול לא מופיע כלל רכיב המע"מ, ולפיכך אין חברת הניהול יכולה לגבות אותו מן הנתבעת. בהקשר זה נטען כי גם בחקירתו הנגדית, לא הצליח מצגר להפנות למקור חוקי המאפשר לו לגבות את רכיב המע"מ על דמי הניהול. לטענת הנתבעת, כאשר לא נכללת הוראה מפורשת במסמכי העסקה כי למחיר העסקה יתווסף מס ערך מוסף, הרי שחזקה כי מס ערך מוסף נכלל במחיר העסקה. בעניין זה מפנה הנתבעת אל ע"א 1113/09, **עו"ד אבנר כהן נ' המשביר החדש לצרכן בע"מ ואח' (פורסם ב"נבו" מיום 27.1.11)**.
43. הנתבעת מלינה עוד על כך שהעלאת שיעורם של דמי אחזקת הרכוש המשותף נעשית שלא כדין, ללא כינוס האסיפה הכללית כחוק, מבלי לזמן את כל בעלי הדירות ואף ללא קבלת עמדותיהם. לשיטת הנתבעת, העלאת דמי הניהול וההוצאות החודשיות נעשות מבלי לכנס כלל את האסיפה הכללית.
44. הנתבעת טוענת כי בכדי להעלות את תעריפי התשלום של בעלי הדירות, על התובעת לכנס את האסיפה הכללית כדין, ובין היתר בהתאם להוראות סעיפים 7(א) ו-8(א) לתקנון המצוי.
45. הנתבעת טוענת כי כפי שעולה מדו"חות רואה החשבון של התובעת, נכללות במסגרת הוצאות הבית המשותף גם הוצאות אשר אינן אמורות להיכלל שם. כך למשל, הוצאות משרדיות של חברת הניהול כגון דואר וטלפון, ניהול חשבוניות וביקורת, הוצאות משפטיות, מתנות לעובדי חברת הניהול, קנסות מס הכנסה של חברת הניהול, אגרות ורישיונות חברת הניהול, מימון קופאי בחניון, הוצאות שילוט, הוצאות כיבוד, הוצאות קייטרינג, פלאפונים, הוצאות רכב, הוצאות קרן השתלמות וביטוחי מנהלים לעובדי חברת הניהול. לטענת הנתבעת, לא כל ההוצאות המפורטות בדו"ח רואה החשבון הן הוצאות הנכנסות בגדרו של סעיף 58 לחוק ואף לא כאלו הכרוכות בניהול וביצוע השירותים, כעולה מהסכם הניהול.
46. הנתבעת טוענת כי נוכח העובדה שדמי הניהול נגזרים מסך הוצאות הבית המשותף, הרי שהתובעת מעמיסה הוצאות על הנתבעת ויתר בעלי הדירות בבניין, שלא כדין.
47. הנתבעת חולקת גם על חיובה בתשלום עבור רישוי החניון. לטענתה, שילמה בשנת 2008 סך של 8,533 ₪ מתוך חוסר ברירה ואילוץ. אלא, שלשיטתה, ברבות הימים ולאחר חקירה ודרישה התברר לה כי לולא פתחה התובעת חניון ציבורי במתחם, ממנו היא מפיקה רווחים נאים, כפי שטוענת הנתבעת, לא הייתה נזקקת לקבלת רישיון להפעלת חניה וממילא לא היו צריכים בעלי הדירות לשלם על רישוי החניון.
48. למעשה, טוענת הנתבעת, לולא ביקשה התובעת לקבל רישיון עסק, לא הייתה צריכה לשלם לתובעת את הסכום של 8,533 ₪ עבור רישוי החניון.
49. הנתבעת מפנה אל פריט 8.6(ה) לצו רישוי עסקים (עסקים הטעונים רישוי) תשנ"ה-1995, הקובע כי יש לקבל רישיון עסק כשמדובר בחניון ששטחו מתחת ל-500 מ"ר אם הכניסה אליו מותנית בתשלום. לטענת הנתבעת, לאור העובדה שנפתח חניון בתשלום, ברי כי עיריית ירושלים דרשה את התקנת המערכות לשם רישוי החניון.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

לטענת הנתבעת היא מחזיקה ב-5 חניות בלבד בעוד שחברת הניהול היא היחידה המרוויחה מפעילות החניון. על כן, טוענת הנתבעת, חברת הניהול היא היחידה שצריכה לשאת בעלויות רישוי החניון. יתרה מכך, טוענת הנתבעת, לא זו בלבד שבעלי הדירות אינם מרוויחים מניהול החניון אלא שהם ניזוקים מכך שכן נוכח סגירת החניון מוגבלים אורחי הבניין וספקי הנתבעת שהיו נכנסים בעבר לחניון באופן חופשי.

50. הנתבעת טוענת עוד כי בעבר היו נגבים דמי ניהול החניה כחלק מדמי הניהול השוטפים. ואולם, מיום בו הפך החניון לחניון בתשלום, החלה הנתבעת לגבות דמי ניהול נוספים בחשבונית נפרדת עבור החניה, בעוד שבמקביל לא הופחתו דמי הניהול הכלליים, בתשלום השוטף.

51. הנתבעת מדגישה, כי היא כריכה תעשייתית וכי ספקיה מגיעים אליה עם רכבי משא שעליהם משקל רב. לטענת הנתבעת, כניסה דרך השער האחורי משמעה עלייה של קומה אחת בלבד לכריכיה. אולם, כניסה דרך השער האחורי מתאפשרת רק באמצעות תשלום, וככל שהרכב נותר בחניה יותר מ-20 דקות, מחייבת התובעת את ספקי הכריכיה בתשלום עבור כניסה מהשער האחורי. הנתבעת אינה מכחישה כי כניסה דרך השער הקדמי אינה מלווה בתשלום, אולם, לטענתה, פתרון זה אינו ישים שכן כניסה דרך השער הקדמי, משמעה ירידה של כ-10 חצאי קומות עד לכריכיה, דבר מסוכן מאוד בשים לב לכמות ומשקל המטען שנושאות המשאיות (לטענת הנתבעת משקל של כחצי טון למשטח). הכריכיה מדגישה כי ספקים רבים עמם היא עובדת התלוננו על כך ואף התריעו כי אם מצב זה ימשך יאלצו להפסיק ולעבוד עמה בעתיד.

52. הנתבעת מוסיפה בהקשר זה כי התובעת אף אינה מאפשרת שימוש ב"רמפה", הסמוכה לשער האחורי, שכן גם היא חסומה על ידי מכולת אשפה ושער נעול. שימוש ברמפה, לטענתה, היה יכול לאפשר לספקיה לשנע את מטעניהם ביתר קלות ובעזרת מעלית המשא הסמוכה. כן היא טוענת כי בחצר הפריקה והטעינה חונים רכבים פרטיים ורכבי משא החוסמים לחלוטין את הכניסה האחורית לחניון.

53. הנתבעת טוענת כי פעולות אלו של התובעת מונעות ממנה שימוש סביר בנכס, בהתאם להסכם הרכישה ולהסכם הניהול.

54. הנתבעת מלינה בסיכומיה, באריכות רבה, בכל הנוגע לתפקודה של התובעת כאשר לטענתה, תפקוד לקוי זה מצדיק את עצם הפסקת התשלומים לחברת הניהול כפי שעשתה. כמו כן, לטענתה יש בתפקוד זה בכדי להקנות לה את הזכות לקבלת הסעדים המבוקשים בתביעתה.

55. הנתבעת טוענת כי חובות התובעת, כמתחזק, קבועות הן בהסכם הרכישה והן בהסכם הניהול. הנתבעת טוענת כי סעיף 7 להסכם הרכישה מפרט את השירותים אותם על הנתבעת לספק, ביניהם, ניקיון, תאורה, מתקני מיזוג אוויר, הסקה, מעליות, דרגנועים, חשמל, אינסטלציה, ביוב, שילוט וכו'. על כך, לטענת הנתבעת, התווספו במהלך השנים חובות נוספים של חברת הניהול כגון תחזוקת מערכת חשמל, מערכות המים הציבוריות בבית המשותף, מעליות, גנרטורים, תקני כיבוי אש, תיקונים כלליים לפי הצורך, ניקיון ובכלל זה



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ניקיון של השירותים הציבוריים פעמיים ביום (בעניין זה מפנה הנתבעת אל מכתבו של עו"ד אליצור דיבון, אשר צורף כנספח ה' לתצהירה של אביבה מזרחי וכן מכתב חברת "שחק", נספח ו' לתצהיר אביבה מזרחי).

56. אלא, שלטענת הנתבעת התובעת לא עמדה בחובותיה :

57. הנתבעת טוענת כי התובעת איננה דואגת לתפעול המפוחים בחניון וכי רבים מהם אינם פעילים, ולכל הפחות אינם פועלים בקומתה של הנתבעת.

58. כך נטען עוד שהתובעת לא מספקת אף לא שירותים מינימאליים כגון ניקיון על בסיס יומי, תחזוקת השירותים הציבוריים, הורקת פחי אשפה, הסרת מטרדים, הרחקת מזיקים ועוד. הנתבעת טוענת שבעוד שבקומות העליונות של הבניין- האזור בו מצויים המשרדים, המקום מטופח ונקי, הרי שהאזור בו שוכנת הכריייה נותר עזוב ומוזנח.

59. הנתבעת מלינה על תחזוקה לקויה של שטחים ציבוריים, על סתימות חוזרות ונשנות מן הביוב הראשי, על אי תקינות רצפת הכניסה למעלית המשא, על היעדר שילוט בבניין וכד'.

60. הנתבעת טוענת עוד כי התובעת הפרה את התחייבותה המעוגנת בהסכם הרכישה לרשום את נכסה של התובעת במנהל מקרקעי ישראל או בלשכת רישום המקרקעין.

ג. דיון והכרעה

תשלום הוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף- הקריטריונים לפיהן יש לחייב את הנתבעת

61. למעשה, אין הנתבעת מכחישה כי עליה לשאת בהוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף, אלא שעיקר טענותיה נוגעות להיקף התשלום בו עליה לשאת, זאת הן בשים לב לקריטריונים לפיהם היא מחויבת (שטח הדירה, מחיר למ"ר וכד') והן נוכח הפגמים הרבים שנפלו, לשיטתה, בהתנהלותה של התובעת.

62. ככלל, על בעל דירה לשאת בתשלומי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף, וזאת במנותק מתלונותיו והשגותיו ביחס להתנהלות הנציגות ופועלה. בעל דירה אשר סבור כי נפלו פגמים באופן בו פועלת הנציגות, פתוחה בפניו הדרך להשיג מבוקשו באמצעות פניה לערכאות המשפטיות המוסמכות. אולם, אין באפשרותו להותיר את הנציגות ב"בן ערובה" ולהפסיק את ביצוע התשלום באופן חד צדדי.

63. בעניין זה נפסק לא פעם כי : "אין זיקה בין החובות במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא" (ראה : ע"א 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פסקים תשמ"ד א' עמ' 498, כן ראה ע"א 58/87 שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם באתר נבו) אשר אושר בביתמ"ש העליון ברע"א 294/87 שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם באתר נבו), שקבע כי : "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונית כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהיעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין,



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

התשכ"ט-1969). על כן, גם במידה שיש לנתבעת טענות כאלה ואחרות כנגד הנציגות, אין הדבר מאפשר לה שלא לשלם את חובותיה. יחד עם זאת, לאור המחלוקות הנוגעות לקריטריונים לפיהם נכון לחייב את הנתבעת, יש להקדים ולבחון נושא זה.

64. כאמור, הצדדים מסכימים כי הנתבעת מחזיקה בפועל בדירה ששטחה הוא 381 מ"ר, כך גם מוסכם עליהם כי הנתבעת, בהיותה עסק של "תעשייה קלה", מחויבת לפי 66% מסכום החיוב של דירות המשמשות למסחר ולשירותים (זאת על אף שלטענת התובעת היא אינה מחויבת במתן הטבה זו לתובעת). עוד מוסכם על הצדדים כי יש לחייב את התובעת ב-15% דמי ניהול.

65. נותר לבחון אם כן, האם כטענת התובעת, יש להוסיף 10% בגין שטחים ציבוריים על שטח דירת הנתבעת, ולצורך זה מהו שטח דירת הנתבעת. כך יש לבחון גם האם התעריף למ"ר לפיו מחייבת התובעת את הנתבעת הנו ראוי, והאם נכון להוסיף על דמי הניהול גם חיוב בגין מס ערך מוסף.

66. עיון בתשריט הבית המשותף המוסכם על הצדדים (ראה למשל סעיף 3 לכתב התביעה שכנגד), אשר צורף **כנספח ב'** לכתב התביעה שכנגד (להלן: "**התשריט**"), מלמד כי שטח דירת הנתבעת (המסומן שם כחלקת משנה 9) הנו 381.30 מ"ר. אמנם, לטענת הנתבעת שטח דירתה במקור קטן יותר- 365 מ"ר ועליו נוספו כ-20 מ"ר שטחים ציבוריים בהם היא מחזיקה ועושה שימוש, אולם הנתבעת לא הביאה לכך כל תימוכין (אמנם, לפי הסכם הרכישה שטח דירת הנתבעת הוא 365 מ"ר, אולם ייתכן כי מדידה מדויקת הראתה כי השטח הנו 381.3 מ"ר, כמופיע בתשריט. מכל מקום, הנתבעת לא הוכיחה את טענתה כי מדובר בתוספת של שטחים ציבוריים). כך או כך, אין חולק בין הצדדים כי שטח דירת הנתבעת כפי שמופיע בתשריט הוא השטח העתיד, ברבות הימים, להירשם כשטח דירתה בעת רישום הבית המשותף. לפיכך, אף אם במקור שטח דירתה קטן יותר יש לראות את השטח של 381.3 מ"ר כשטח הדירה (ראה גם עדותה של הגב' אביבה מזרחי, עמ' 9 לפרוטוקול שורות 41-39).

67. לפיכך, אינני מקבלת את טענת הנתבעת כי בגביית 10% עבור שטחים ציבוריים נגבה ממנה תשלום כפול עבורם (לכאורה פעם אחת בגין 21 מ"ר שבין 360 מ"ר, שלטענתה הוא שטח הדירה בפועל לבין 381 מ"ר ופעם שנייה 38 מ"ר נוספים). אלא, שבכך אין סג. יש להמשיך ולבדוק האם הנתבעת פועלת כראוי כאשר היא מחייבת את הנתבעת בגין 10% נוספים עבור שטחים ציבוריים.

68. הנתבעת לא הראתה כל מקור חוקי עליו היא מתבססת, כאשר היא מחייבת את בעלי הדירות ב-10% נוספים על שטח דירתם, עבור שטחים ציבוריים. הן מהסכם הרכישה והן מהסכם הניהול נעדר כל סעיף המקנה לחברת הניהול את האפשרות לגבות את דמי הניהול והאחזקה בגין שטח הגדול משטח הדירות בפועל.

69. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "**החוק**") קובע כי: "א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

70. הרי ממה נפשך. אם נראה בהוראות הסכם הניהול כ"תקנון מוסכם" (שכן הנתבעת לא חלקה על כך שכל בעלי הדירות חתמו עליו ומחויבים להוראותיו), אין בו כל הוראה המאפשרת לגבות את דמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף באמצעות מנגנון גבייה אחר מזה הקבוע בסעיף 58 לחוק. אם לא נראה בו תקנון מוסכם, הרי שסעיף 77 לחוק המקרקעין מחיל על בית משותף שטרם נרשם ככזה את הוראת סעיף 58 לחוק, אשר כאמור אינה מורה על הכללת שטחים ציבוריים ב"שטח הבית" לצורך תשלום דמי ניהול ואחזקה. כך או כך, לא מצאתי כל מקור חוקי המאפשר לתובעת לגבות מבעלי הדירות את דמי הניהול והאחזקה לא בהתאם לשטח דירותיהם בפועל כי אם בתוספת של 10% בגין "שטחים ציבוריים", לשטח דירותיהם.

71. לא למותר לציין כי על אף שהמצהיר מטעם התובעת, מצגר, נשאל לגבי המקור המאפשר גבייה שלא על פי שטח הדירה בפועל, הוא לא הצליח להפנות למקור חוקי כלשהו, וטען כי מדובר ב"נוהג" (ראה פרוטוקול הדיון מיום 7.7.13, עמ' 5 שורות 15-17). אלא, שהתובעת לא הצליחה להוכיח קיומו של נוהג כזה כלל וכלל, וממילא לא הבהירה כיצד יש בכוחו של הנוהג, ככל שקיים, להתגבר על הוראות החוק והיעדר הוראה בנדון בהסכם הניהול. אע"ר עוד כי ה"נוהג" בו עוסק סעיף 58 לחוק מתייחס לטיב השירותים שעל בעלי הדירות לשלם בגינם ולא למנגנון התשלום, דהיינו לחישוב שטח הדירה לצורך ביצוע התשלום בגין ניהול ואחזקת הרכוש המשותף.

72. לפיכך, התובעת תוכל לחייב את הנתבעת בהוצאות הניהול והאחזקה לפי שטח דירתה בפועל ביחס לשטחי הדירות האחרים, מבלי שיתווסף לשטח דירתה 10% בגין שטחים ציבוריים.

73. בכל הנוגע לתעריף הגבייה למ"ר לתעשייה: לפי תצהירו של מצגר, התעריף הנוהג נכון לעת הגשת תצהירו (13.5.13) הוא 7.2 מ"ר לשטחי תעשייה. מצגר אישר בתצהירו וגם בחקירתו הנגדית כי עסקים המשמשים לתעשייה משלמים 66% מהתעריף המלא. אולם, מעיון בנספח לד' לתצהירי הנתבעת (מכתב משרד רואה החשבון א. יהודיוף ושות' אל חברה הניהול, ובה, לבקשת חברת הניהול, פירוט הוצאות החברה לשנת 2011), עולה כי התעריף המלא (למשרדים) הנו 10.18 וכי תעריף תעשייה הנו 7.13. דא עקא, כי חישוב פשוט מראה כי 66% מן התעריף המלא, אשר לפיו יש לחשב את חיוב שטחי התעשייה, מוביל לסכום של 6.71 ש"ח למ"ר ולא 7.13 כפי שמצוין בדו"ח זה. לפיכך, **החישוב הנכון לשנת 2011 צריך להיות 6.71 מ"ר למטר עבור תעשייה.**

74. באשר לשנת 2012 טענה התובעת, כאמור, כי התעריף הנו 7.2 מ"ר לתעשייה. הנתבעת לא הראתה כי יש פגם בתעריף הנ"ל ביחס לשנת 2012, ולכן לא מצאתי לקבוע אחרת. עם זאת אדגיש כי באין חולק מצד התובעת כי יש לחייב את הנתבעת בפועל לפי 66% מן התעריף המלא, יש לעשות כן ואין לחייבה בשיעור החורג מכך.

75. נותר לבחון האם פועלת התובעת כחוק כאשר היא מוסיפה לדמי הניהול (שהם כאמור, 15% מכלל הוצאות הבית המשותף) **חיוב בגין מס ערך מוסף.**



משרד המע"מ לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

76. בהקשר זה נקבעה בהלכה הפסוקה חזקה לפיה בהיעדר הוראה אחרת בחוזה יש לראות את מחיר העסקה כמחיר הכולל את רכיב המע"מ. חזקה זו ניתנת לסתירה בהתחשב בנסיבות בהן נערכה העסקה, ככל שניתן להסיק מהן כוונה אחרת של הצדדים (ראה למשל: ע"א 738/80 נתן נ' זגורי, פ"ד לז(4) 387, 391 (1983); ע"א 736/82 כפר חסידים, מושב עובדים דתי בע"מ נ' אברהם, פ"ד לט(2) 490, 494-496 (1985); ע"א 3616/04 מגדל הזוהר בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף תל אביב, [פורסם בנבו]; ע"א 9922/02 רשות השידור נ' שפ"מ שידורי פרסומות מאוחדים (פורסם בנבו, 22/8/07) (2007)).

77. בעניין ע"א 736/82 לעיל נפסק, כי ההלכה תקפה גם כאשר מדובר במקבל שירות שאף הוא "עוסק" ואשר יכול בנסיבות מסוימות לנכות כמס תשומות את המע"מ, אם הועבר אליו על-ידי המוכר. וכך הוסבר שם:

"אמנם, העובדה שהעוסק-הקונה יכול לנכות את המס כאמור, מראה, שבדרך כלל המס יועבר עליו על-ידי המוכר. אולם מכך אינה נובעת עדיין הנחה, שהמחיר שינקב בחוזה הוא רק מחיר חלקי, שאינו כולל מע"מ, שכן למרות האפשרות של ההעברה על הקונה, עדיין מהווה המס חלק מהמחיר המוסכם. אגב, לא בכל מקרה יכול עוסק לנכות את המס שהועבר עליו כמס תשומות, ולכן כל חלוקה בין סוגי המקרים תהיה מלאכותית." (שם, בעמ' 496).

78. בהתייחס לדמי הניהול, נקבע בסעיף 7.03 להסכם הרכישה כך: **"החליטה החברה על מתן השירותים ע"י חברת הניהול, יהיה על הקונים לחתום עם חברת הניהול על הסכם שירותים בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ג", אשר יחייב את החברה לתת את השירותים ואשר יחייב את הקונים להשתתף בהוצאות על בסיס של קוסט-פלוס, דהיינו כיסוי ההוצאות הממשיות בתוספת אחוז עבור דמי ניהול כלליים, אשר ייקבע מפעם לפעם ואשר לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 20% (להלן - "הסכם השירותים")."**

79. בהסכם הניהול נקבעה בהקשר לדמי הניהול הוראת סעיף 7 (ב) הקובעת:

" החברה רשאית להוסיף להוצאות דמי ניהול בסכום שלא יפחת מ-10% מהן ולא יעלה על 20% (להלן - "דמי ניהול"). דמי הניהול יהיו חלק בלתי נפרד מההוצאות, ישולמו ע"י הקונים וע"י יתר הרוכשים בהתאם לאמור בס"ק (א) לעיל, ויהיו את שכרה של החברה תמורת מלוי התחייבויותיה לפי הסכם זה".

80. הנה כי כן, ההסכמים שותקים בכל הנוגע לחיוב במע"מ, ולא ניתן ללמוד מהם אם כוונת הצדדים הייתה כי הסכום הנקוב כולל מע"מ או שיש להוסיף עליו את המע"מ. לפיכך, יש להידרש לבחינת נסיבות עריכת העסקה בכדי לתהות האם ניתן לדלות מהן את כוונת הצדדים.

81. מחומר הראיות המונח בפני עולה כי הן הסכם הרכישה והן הסכם הניהול נחתמו ביום 10.2.91. לסכום החיוב עבור דמי הניהול (15% מההוצאות), הוסף במהלך השנים גם סכום המע"מ, מבלי שהנתבעת חלקה כך. למעשה, הנתבעת אף שילמה במשך השנים את דמי הניהול בתוספת המע"מ, ללא כל מחאה או התנגדות לכך.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

82. כך למשל, כבר במכתב ב"כ חברת גוש 261- חברה לבניין בע"מ (קודמתה של התובעת ומי שנחתמו עמה הסכמי הרכישה והניהול) מיום 6.1.94, אשר צורף כנספח ה' לתצהירי הנתבעת, עולה כי זו הוסיפה את חיוב המע"מ על 15% דמי הניהול שגבתה, וזאת מבלי שכלולותה לכך כל התנגדות של הנתבעת. כך, גם במכתבו של אליהו מזרחי ז"ל (מי שהיה בעליה של הכריכיה) מיום 14.1.97, על אף שעולות טענות שונות לגבי שטח החיוב של הכריכיה, לא מופיעה כל תלונה או תרעומת על כך שלדמי הניהול מוסף גם חיוב במע"מ (נספח יט' לתצהירי הנתבעת).

83. בנסיבות אלו, הרי שבחינת אומד דעת הצדדים והנסיבות האופפות את העסקה מלמדות כי כוונת הצדדים הייתה כי אכן יוסף המע"מ על דמי הניהול. לפיכך, אין לי אלא לדחות בעניין זה את טענת הנתבעת.

84. **לסיכום פרק זה, התובעת תחייב את הנתבעת לפי התעריף הנהוג למ"ר בבית המשותף לתעשייה, וזאת בהתאם לשטח דירת הנתבעת המופיע בתשריט- 381.3 מ"ר. התובעת לא תחייב את הנתבעת בתוספת של 10% עבור השטחים הציבוריים, וכלל החיוב החודשי לא יעלה על 66% מן התעריף המלא לתשלום בבית המשותף. התובעת רשאית, עם זאת, לגבות את המע"מ בנוסף על דמי הניהול.**

85. **אדגיש, כי קביעתי זו נכונה לתקופה שמיום 1.9.11 ואילך בלבד**, שכן תשלומים בהם נשאה הנתבעת לפני כן שולמו מרצונה, שכן בהתנהגותה ביטאה את הסכמתה הנמשכת לאותו הסדר (לא מצאתי תימוכין לטענת הנתבעת לפיהן התשלום נעשה בעבר תחת מחאה, למעט במכתב אליהו מזרחי מיום 14.1.97, המתייחס לשנים שאינן רלוונטיות להליך זה- נספח ט' לתצהירי הנתבעת, על אף שמתכתובות שצירפה עולה כי לא רוותה נחת מתפקודה של התובעת). אולם, מרגע שהודיעה כי איננה מסכימה עוד לאותו הסדר, לא ניתן לכפות עליה שלא בהסכמתה, הסדר השונה מזה העומד ליכונה בחוק (ראה א.אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין**, חלק שלישי, בעמ' 331, ע"א (חיפה) 1688/00, **נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' בלהה (בילי) ברוך ואח'**, פורסם ב"נבו", ניתן ביום 4.3.02).

86. בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט יצחק כהן) עמד על תכלית קביעה זו אך לאחרונה בעשא (חיפה) 29972-12-12, **אייל מנחם נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב המגינים 53** (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 8.4.13-).

"כיוון שהשיטה הקודמת נהגה במשך תקופה ארוכה, והבניין כולל יחידות רבות, ומסוגים שונים, לא ניתן לשנות את שיטת החישוב ולהפוך את סדרי העולם בדיעבד, וניתן לעשות זאת אך ורק מנקודה הצופה פני העתיד. משק הכספים של נציגות הבית המשותף הוא משק סגור, והכספים שהיא גובה מבעלי היחידות בבית המשותף, משמשים אך ורק לצרכי שיפוצו ותחזוקתו השוטפת של הרכוש המשותף. הפחתת הסכומים אותם חייבת המערערת בגין תקופת העבר, בשל השינוי בשיטת החישוב, עלולה להכניס את קופת נציגות הבית לגרעון. זאת ועוד, חלק מהיחידות בבית המשותף, לרבות חלקים מהיחידה שבבעלות המערערת, הושכרו לדיירים שונים ששילמו את הסכומים לנציגות הבית המשותף מכוח חוזה השכירות עליהם חתמו עם בעלי היחידות. בנסיבות שכאלה, חישוב הנעשה באופן הצופה פני עבר אינו אפשרי, ואף אינו צודק".



משרד המכס לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

87. אשר על כן, אני מקבלת את התביעה בחלקה. אני מורה לנתבעת לשאת בתשלום דמי הניהול והאחזקה מיום 1.9.11 ועד ליום הגשת התביעה, וזאת בהתאם לתחשיב שיתבסס על 66% מהתעריף שהיה נהוג בעת הרלוונטית למ"ר מסחר ומשרדים בבית המשותף, ובהתאם לשטח דירת הנתבעת המופיע בתשריט - 381.3 מ"ר. התובעת לא תחייב את הנתבעת בתוספת של 10% עבור השטחים הציבוריים. התובעת רשאית, עם זאת, לגבות את המע"מ בנוסף על דמי הניהול. מובן, כי יש לקזז את הסכום ששילמה התובעת במהלך הליך זה (₪ 15,000) מחובה הפסוק. לסכום זה יש להוסיף ריבית והצמדה כדין. בהתחשב במכלול נסיבות העניין, לא מצאתי כי יהא זה נכון וצודק לחייב את הנתבעת בריבית הקבועה בהסכמיה עם התובעת.

88. התובעת תהא רשאית להגיש בתוך 14 יום מיום קבלת פסק דין זה פסיקתא ובה חישוב מדויק לפי הקריטריונים לעיל.

89. ברי, כי על הנתבעת לשלם את חלקה גם בגין התקופה שמיום הגשת התביעה ואילך, כדין.

90. מכאן יש לפנות לבחינת טענות הנתבעת בכתב התביעה שכנגד.

אופן חישוב דמי הניהול, ותכולת ההוצאות (cost) אותן גובה התובעת

91. מהחומר הראיתי שהוצג בפני עולה כי יש ממש בטענות הנתבעת לפיהן בהוצאות אותן גובה חברת הניהול מבעלי הדירות נכללות גם הוצאות שאין לראות בהן "הוצאות ניהול ואחזקה תקינה של הרכוש המשותף" וככאלו, אין לחייב את בעלי הדירות בגינן.

92. מהסכם הניהול עולה כי גביית ההוצאות ("cost") הנה ביחס לאותם "שירותים" מוגדרים. כך מורה סעיף 7.01 להסכם הניהול:

" הקונים מתחייבים להשתתף בהוצאות לניהול, הפעלה, תיקון, אחזקה, חידוש, בדק, נקיון, תאורה, שמירה וביטוח של הרכוש המשותף והמעברים והשטחים הפתוחים במבנה, ושל אותם חלקי מבנה ו/או אותן פעולות המשמשים או שנועדו לשמש או לשרת את הציבור העשוי להשתמש במבנה או בכל חלק ממנו. כולל, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתקני מיזוג אוויר, הסקה, מעליות, דרגנועים, חשמל, אינסטלציה, ביוב, תיעול, שילוט הדרכה וכיוון, ושירותים ופעולות אחרים לצרכי המחזיקים והמשתמשים במבנה אשר החברה או חברת הניהול תבחר לתיתם או לטפל בהם".

93. כך גם בהתאם לסעיף 58 לחוק על בעלי הדירות חלה חובה להשתתף בעלויות הכרוכות בהחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף ובהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנהג.

94. הנה כי כן, חובתה של הנתבעת, כבעלת דירה בבית המשותף, היא לשאת בהוצאות ניהול ואחזקה תקינה, ובין היתר, בפירוט פעולות הניהול והאחזקה המנויות בסעיף 7.01 להסכם הניהול. אלא, שכעולה מדו"חות התובעת, בהוצאות שהיא גובה מבעלי הדירות, כלולות גם עלויות שבינן ובין החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, אין דבר וחצי דבר.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

95. כך, מכלילה התובעת בהוצאות ("cost"), קנסות מס הכנסה (ראה במוצג 4), מתנות לעובדים כגון שי לחגים, ומתנת חתונה (ראה במוצג 7), כיבוד (ראה במוצג 9), הוצאות מכשירי טלפון סלולריים של העובדים (מוצג 9), הוצאות רכב (מוצג 10), קרנות השתלמות וביטוח מנהלים (מוצג 12). הוצאות אלו היה על התובעת לשלם מכיסה הפרטי (יוזכר כי זו גובה 15% דמי ניהול, מכלל ההוצאות של הבית המשותף, ולכאורה אלו בדיוק ההוצאות בגין משולמים אותם דמי הניהול) ולא לגלגל אותן על בעלי הדירות. כפי שלא יעלה על הדעת כי נציגות בית משותף המונה דירות ספורות יכולה לחייב את בעלי הדירות בעלות מתנת חתונה לגן הבית המשותף או הוצאות הרכב של המנקה, כך גם לא יתכן כי עלויות אלה יושטו כהוצאות אחזקה וניהול על בעלי דירות בבית משרדים, אך משום שמי שמנהלת את ענייני האחזקה והניהול היא חברת ניהול.

96. אין מדובר כלל בהוצאות ניהול ואחזקה של הרכוש המשותף, אלא בהוצאות פרטיות של חברת הניהול. ככזו, עליה לשאת בהוצאות אלו מכיסה הפרטי (בשים לב לדמי הניהול הנגבים) ולא להעבירן לכתפי בעלי הדירות (במסגרת "ההוצאות" - cost).

97. אעיר כי הנתבעת טענה שהתובעת גובה מבעלי הדירות הוצאות שלא כדין, גם ביחס לפריטים נוספים, אולם לא מצאתי כי מעבר למצוין לעיל, נהגה התובעת שלא כדין בגביית ההוצאות.

98. יחד עם זאת, אני דוחה את בקשת הנתבעת להורות על השבת הכספים ששילמה ביתר בהקשר זה, שכן, הרציונל עליו עמדתי לעיל בקשר לאי השבת סכומים ששולמו זה מכבר לחברת הניהול חל גם במקרה דנן.

99. אשר על כן, אני מורה כי מעתה ואילך נאסר על חברת הניהול להכליל במסגרת ה"הוצאות" ("cost"), עליהן היא גובה 15% דמי ניהול, הוצאות הנוגעות לכיבוד, קנסות מס הכנסה, מתנות לעובדים כגון שי לחגים ומתנות חתונה, כיבוד, הוצאות מכשירי טלפון סלולריים של העובדים, הוצאות רכב והוצאות בגין קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים.

סוגיית כניסת ספקי הכריכיה לחניון

100. על אף שהצדדים הרחיבו באריכות יתרה בכל הנוגע לסוגיה זו בסיכומיהם, מצאתי כי העובדות אינן כה סבוכות ולמעשה הן פשוטות בעיקרן. מר מצגר בחקירתו הבהיר כי איננו מתנגד לחזור ולקיים את הסכם שהיה נהוג בעבר (שעיקריו כי יתנו לנתבעת 12 כרטיסי כניסה עבור ספקים, כאשר כל ספק יוכל לשהות בחניון 40 דקות ללא תשלום, וזאת בתמורה לכך שהכריכיה תעביר את דמי הניהול בהמחאות דחיות מדי חצי שנה ותפנה את כל חפציה הנמצאים מחוץ לשטח הנכס שלה בחניון- ראה נספח יז' לכתב התביעה שכנגד. ראה חקירת מצגר מיום 7.7.13- עמ' 16 שורה 25- "אני מוכן להגיע גם היום להסכם ברוח זו").

101. לפיכך, אני מורה כי בכפוף לביצוע התשלום של הנתבעת כאמור לעיל, והמשך התשלום באופן סדיר, וכן בכפוף לשמירה על פינוי חפצי הכריכיה משטח החניון, תעביר חברת הניהול לנתבעת 12 כרטיסי חניה עבור ספקים, כאשר כל ספק יוכל לשהות בחניון 40 דקות ללא תשלום.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

102. למעלה מן הצורך אעיר כי מהעדויות שנשמעו בפני שוכנעתי כי הסדר זה נכון וצודק, וכי המצב הקיים מקשה עד מאוד על ספקיה של הכריכיה להיכנס חניון (המהווה ברובו רכוש משותף) לשם מתן שירותים לכריכיה. הפתרון המוצע על ידי התובעת, היינו כניסה דרך החניון הקדמי- ללא תשלום, איננו תואם את צרכיה של הכריכיה כלל וכלל שכן משמעותו היא נסיעה של רכבי משא כבדים בסיבובים חדים המסכנים הן את הנהגים ואת הן עוברי האורח- כך למשל, העיד מר מיכאל זק, שעדותו הייתה אמינה עלי :

" ש. עם איזה רכבים אתם נכנסים.
ת. רכבים מסחריים, דגם ג'אמפי סיטרוואן. בחודש האחרון החלפנו מכוניות גם לסיטרוואן מסחרי. אנחנו מעמיסים על הרכבים כמעט בין 500 ל-600 ק"ג בסיבובים כדי להגיע לכריכיה צריך לרדת בסביבות 5 סיבובים כשאני מעמיס 600 ק"ג ספרים על המכונית ואז אני צריך להעלות שוב את כל הסיבובים החדים, כבר היו מקרים שהסחורה התהפכה"
(ראה בפרוטוקול הדיון מיום 19.5.13, עמ' 3 שורות 14-18).

ובהמשך-

" ש. למה אתה לא משתמש במעלית המשא שנמצאת למטה.
ת. כי זה מאלץ אותי לסחוב את הסחורה במקום פעולה של טעינה זה יאלץ אותי להטעין את המעלית לפרק את המעלית"

(ראה שם בעמ' 4 שורות 3-5. ראה גם הסבר הגב' אביבה מזרחי בדבר הקושי שבפריקה בהיעדר כניסה דרך הכניסה האחורית- עמ' 12 לפרוטוקול שורות 21-27).

103. בעניין זה גם לא למותר להזכיר כי סעיף 6(ג) להסכם הניהול קובע כי: "... החברה לא תנהיג נוהגים ונהלים שיהא בהם כדי להגביל באופן בלתי סביר את השימוש של הקונים בנכס".

104. אף מהביקור שערכתי במקום התרשמתי כי כניסה דרך החניון הקדמי, או לחלופין שינוע הציוד המגיע לכריכיה באמצעות מעלית המשא, אינם תואמים את צרכי הכריכיה, ומונעים ממנה לעשות שימוש סביר בנכסה. בביקורי במקום נוכחתי היטב כי מפתח מעלית המשא בקומת הכריכיה ועד הכריכיה עצמה יש צורך לעבור במסדרון ארוך וצר. דרך זו מסורבלת וברי כי אינה נוחה לספקים רבים, שכן השימוש בה מצריך לבצע את ההעברות בשלבים, מספר פעמים, כאשר לעיתים- אם אין לספק את הציוד המתאים- הוא אף כלל לא יוכל לעשות שימוש באותה המעלית. כניסת ספקים דרך הכניסה הקדמית אף היא רחוקה מלהוות דרך סבירה, שכן משמעה כי ספק שנושא ברכב המשא שלו משטחים כבדי משקל, יאלץ לעשות לפחות שישה סיבובים חדים ומסוכנים (אציין כי בביקורי במקום ירדתי בעצמי, ברגל, מפתח הכניסה הקדמי ועד לפתח הכריכיה ונוכחתי לדעת כי אכן מדובר בסיבובים חדים הטומנים סכנה של ממש לרכבי משא הנושאים עליהם ציוד כבד ולעוברי האורח).

דרישות נוספות של הנתבעת למתן צווים שונים כנגד התובעת

105. אין ספק כי תפקידה של התובעת, כחברת ניהול, היא לדאוג לניהול ואחזקה תקינה של הרכוש המשותף, ובכלל זה ניקוי שירותים, טיפול ברשת האינסטלציה, גינון, הורקת פחי אשפה, ניקוי חניונים, הצבת שילוט



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ראוי וכד'. למעשה, אף התובעת לא חלקה על כך בסיכומיה, אולם הדגישה כי הנתבעת אינה רשאית לבוא בדרישות שעה שהיא עומדת בסירובה לשלם את חלקה בדמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף.

106. לפיכך, אני מורה כי על התובעת לספק שירותי ניקיון, לרבות ניקיון שירותים, אינסטלציה, גינון, הורקת פחי אשפה, ניקוי חניונים באופן סדיר. כמו כן אני מורה כי על הנתבעת לדאוג להתקנת שילוט ראוי בבית המשותף.

107. כן אני מורה לחברת הניהול **לתקן את המרצפות בכניסה למעלית המשא מקומת הכריכיה**. בביקור שערכתי במקום הבחנתי בכך שהמרצפות בכניסה למעלית שבורות ופגומות, כך שיש יסוד לטענת הנתבעת כי אלו מקשות על מעבר ושינוע של עגלות (ראה תמונת המרצפות-נספח לא' לתצהירי הנתבעת). אין ספק כי מדובר באחזקה תקינה של הרכוש המשותף, וככזו חלה חובה על התובעת לדאוג לכך. אע"פ, כי טענת התובעת לפיה הפגם ברצפה מקורו בנתבעת או מי מטעמה לא הוכח כלל, וכפי שעלה מחקירת מצגר, עדותו בנושא התבססה כולה על עדות שמיעה בלתי קבילה (ראה פרוטוקול הדיון מיום 7.7.13, עמ' 17 שורות 20-24).

108. אפנה לדון בדרישת הנתבעת כי התובעת תתקין בקומת המפעל של הנתבעת מערכת לבדיקת גזים רעילים, מפוחים, מערכות אוויר, סינון פיח, וזאת, לטענתה, על מנת למזער את הפגיעה בבריאות העובדים בבניין בהתאם לדרישות העירייה לניהול חניון בתשלום. מפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 27.6.12 (צורף כנספח לב' לתצהירי הנתבעת) עולה כי נושא זה נדון באותה אסיפה, שם אף הצהיר מר מצגר כי **"מדובר בדרישות בטיחות שלא ניתן להימנע מהן"** (ראה בנספח לב' לעיל). כמו כן, מנספח לז' לתצהירי הנתבעת ניתן ללמוד כי חיוב בעלי הדירות בעלויות רישוי החניון כללו גם חישוב של הערכת גובה העלויות הכרוכות בתכנון ואספקת מערכת ספרינקלרים, ציוד כיבוי אש, כיבוי אוטומטי בארונות חשמל, שילוט וסימון חניה, מערכת מפוחים וכיוצא בזה. לפיכך, לא יכול להיות חולק כי על התובעת לדאוג להתקנת כל המערכות הנזכרות בנספח ל"ז, עליהן גבתה תשלום מהנתבעת, כמו גם מבעלי הדירות האחרים, ולדאוג לתחזוקתם.

109. לפיכך אני מורה לתובעת לדאוג להתקנת כל המערכות המנויות בנספח לז'(2), ככל שאלו טרם הותקנו, ואם הותקנו- לדאוג לפעולתן התקינה ולעשות את כל הדרוש לשם לכך.

110. יחד עם זאת, לא מצאתי מקום להורות לתובעת להחזיר לנתבעת תשלום עבור רישוי החניון (8,533 ₪, כעולה מנספח לז' לתצהירי הנתבעת), ולו משום שהנתבעת אינה יכולה לאחוז בחבל משתי קצותיו- מחד גיסא לדרוש מהנתבעת להתקין מערכות הדרושות לחניון כגון מפוחים, ספרינקלרים, וכד' ומאידך גיסא- לבקש בחזרה את התשלומים ששילמה עבור התקנת אותן מערכות. בנוסף לכך, הרי שהנתבעת שילמה עבור רישוי החניון מרצונה הטוב, התובעת הסתמכה על תשלום זה בחישוב תקציביה וקופתה, ואף משום כך, גם אם היה מוכח שמדובר בגבייה יתרה, לא יהיה זה נכון וצודק להורות על השבת התשלום לידי הנתבעת (ראה בעניין זה עשא (חיפה) 29972-12-12 לעיל). אם לא די בכך, הרי שדרישת התשלום גם תואמת את פריט 8.6 (ב) לצו רישוי עסקים (עסקים הטעונים רישוי) תשנ"ה-1995, לפיו יש לקבל רישיון עסק עבור החניון אשר שטחו גדול מ-500 מ"ר. שטחן של החניות המצויות בבעלותה הבלעדית של הנתבעת אינן רלוונטיות לצורך העניין.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

111. באשר לבקשת הנתבעת להורות לתובעת לכנס את האסיפה הכללית כמתחייב בחוק, הרי שהחוק מדבר בעד עצמו. אין מקום כי ערכאה שיפוטית תיתן סעד שמשמעו הצהרה בדבר הצורך בקיום הוראות החוק. ממילא, בסיכומיה לא חלקה התובעת על חובתה לכנס את האסיפה הכללית כחוק.

112. הנתבעת עתרה עוד למתן צו עשה המורה לתובעת לדאוג לרישום זכויותיה במנהל מקרקעי ישראל ו/או בלשכת רישום המקרקעין וכן לעדכן את הנתבעת בשלבי הרישום. התובעת אינה מתנערת מחובתה לעשות כן ושוכנעתי כי היא אף פועלת לשם רישום הזכויות, אולם בשל קשיים אובייקטיביים טרם עלה בידה לסיים את המלאכה. מר מצגר העיד כי בנושא זה כי: **"עשינו הרבה. זה נתקע עקב בעיות המקלטים הידועות ועקב כך שמנהל מקרקעי ישראל מבקש תצהיר על היעדר חריגות בנייה, מציין שכריכית לביא גם חורגת, אם (צ"ל- עם- י.ע.ש) זאת לא התייאשנו מהניסיון לרשום בית משותף"**. עדותו זו של מר מצגר בעניין זה הייתה אמורה גם שמנגד, לא הובאה כל ראיה כי התובעת אינה פועלת בנדון. מכל מקום, על התובעת לעדכן את הנתבעת בשלבי הרישום באופן סדיר.

113. לא מצאתי בסיס לטענת הנתבעת בדבר העלאה מתמדת כביכול בשיעור דמי הניהול "ללא פרופורציה ללא אישור הדיירים". דמי הניהול הנגבים הם בשיעור 15% על ההוצאות, כאשר שיעורם השתנה בהתאם לגובה ההוצאות החודשיות. לא מצאתי בנסיבות אלו שיש צורך באישור הדיירים (שכן כאמור שיעור דמי הניהול לא השתנה), אולם גובה דמי הניהול בוודאי מושפע מסך כל גובה ההוצאות, ואלו, אכן, כפי שפורט לעיל, כללו בחובן גם הוצאות שאינן הוצאות אחזקה וניהול של הרכוש המשותף.

114. בכל הנוגע לדרישה למתן חשבונות, הרי שהתובעת סיפקה זה מכבר לנתבעת את דוחותיה. מכל מקום, הנתבעת רשאית לעיין בכל המסמכים המנויים בסעיף 16(ג) לתקנון המצוי דהיינו- בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי. לא שוכנעתי כי יש יסוד לבקשתה לקבלת יתר המסמכים המבוקשים.

ד. סוף דבר,

115. התביעה מתקבלת בחלקה. אני מורה לנתבעת לשאת בתשלום דמי הניהול והאחזקה מיום 1.9.11 ועד ליום הגשת התביעה, וזאת בהתאם לתחשיב שיתבסס 66% מהתעריף שהיה נהוג בעת הרלוונטית למ"ר מסחר ומשרדים בבית המשותף, ובהתאם לשטח דירת הנתבעת המופיע בתשריט- 381.3 מ"ר. התובעת לא תחייב את הנתבעת בתוספת של 10% עבור השטחים הציבוריים. התובעת רשאית, עם זאת, לגבות את המע"מ בנוסף על דמי הניהול. מובן, כי יש לקזז את הסכום ששילמה התובעת במהלך הליך זה (₪ 15,000) מחובה הפסוק. לסכום זה יש להוסיף ריבית והצמדה כדין. בהתחשב במכלול נסיבות העניין, לא מצאתי כי יהא זה נכון וצודק לחייב את הנתבעת בריבית הקבועה בהסכמיה עם התובעת.

116. התובעת תהא רשאית להגיש בתוך 14 יום מיום קבלת פסק דין זה פסיקתא ובה חישוב מדויק לפי הקריטריונים לעיל.

117. ברי, כי על הנתבעת לשאת גם בחובותיה בגין הזמן שחלף ממועד הגשת כתב התביעה- כדין.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

התביעה שכנגד גם היא מתקבלת בחלקה-

118. נאסר על חברת הניהול להכליל במסגרת ה"הוצאות" ("cost"), עליהן היא גובה 15% דמי ניהול, הוצאות הנוגעות לכיבוד, קנסות מס הכנסה, מתנות לעובדים כגון שי לחגים ומתנת חתונה, כיבוד, הוצאות מכשירי טלפון סלולריים של העובדים, הוצאות רכב והוצאות בגין קרנות השתלמות וביטוח מנהלים.
119. בכפוף לביצוע התשלום של הנתבעת כאמור לעיל, והמשך התשלום באופן סדיר, וכן בכפוף לשמירה על פינוי חפצי הכריכיה משטח החניון, תעביר חברת הניהול לנתבעת 12 כרטיסי חניה עבור ספקים, כאשר כל ספק יוכל לשהות בחניון 40 דקות ללא תשלום. שהיה של מעל 40 דקות תחייב בתשלום של 40 ₪ ליום.
120. על התובעת לספק שירותי ניקיון, לרבות ניקיון שירותים, אינסטלציה, גינון, הורקת פחי אשפה, ניקוי חניונים באופן סדיר. כמו כן אני מורה כי על הנתבעת לדאוג להתקנת שילוט ראוי בבית המשותף.
121. כן אני מורה לתובעת לתקן את המרצפות בכניסה למעלית המשא מקומת הכריכיה בתוך 30 יום.
122. אני מורה לתובעת לדאוג להתקנת כל המערכות המנויות בנספח לז' (2) - (תכנון ואספקת מערכת ספרינקלרים, ציוד כיבוי אש, כיבוי אוטומטי בארונות חשמל, סידור דלתות בהלה ודלתות אש כולל מנגנון לסגירה עצמית, מערכת כריזת חירום כולל גיבוי מצברים, שילוט וסימון חניה, ומערכת מפוחים) ככל שאלו טרם הותקנו, ואם הותקנו- לדאוג לפעולתן התקינה ולעשות את כל הדרוש לשם לכך.
123. הנתבעת תהא רשאית לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבוניות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי המצויים בידי התובעת. לא שוכנעתי כי יש יסוד לבקשתה לקבלת יתר המסמכים המבוקשים.
124. שאר הסעדים המבוקשים- נדחים.
125. בנסיבות העניין, ובשים לב לכך שהן כתב התביעה והן כתב התביעה שכנגד התקבלו בחלקם- יישא כל צד בהוצאותיו.

ניתן היום, כ' אדר א' תשע"ד, 23 פברואר 2014, בהיעדר הצדדים.
המזכירות תשלח בדואר רשום+ אישור מסירה.

יעל ענתבי-שרון, עו"ד
מפקחת על רישום מקרקעין